

1500184-95.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... participou de roubo.

Passo à análise dos crimes imputados ao réu.

Do tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

A materialidade do crime de tráfico de drogas consubstancia-se no Auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), no Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10) e no Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (61/63).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500184-95.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-95.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2021550/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 9657435 - DEL.POL.UBATUBA, 462/20/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 2021550 - DEL.POL.UBATUBA, 462/20/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de ALAN SANTOS SILVA, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Conforme se extrai da denúncia, na data e local dos fatos, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 1.690 pinos plásticos contendo cocaína (2.161g) e 02 porções de maconha (559g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07/08 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 10). Consta ainda que, nas

mesmas circunstâncias de espaço e tempo, Alan Santos Silva possuía um revólver calibre 22, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07/08 e laudo pericial a ser oportunamente juntado). Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram o réu, que tinha a compleição de um suspeito de crime de roubo, razão pela qual resolveram abordá-lo. Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado; todavia o réu admitiu informalmente que possuía drogas e arma de fogo em sua moradia. Dessa forma, realizadas buscas no interior da residência de Alan, foram encontrados 1.690 pinos plásticos contendo cocaína (2.161g), 02 porções robustas de maconha (559g), uma arma de fogo, calibre .22, com numeração suprimida e devidamente municiada, bem como aproximadamente 32.000 eppendorfs vazios.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Auto de exibição e apreensão (fls. 07/08). Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10). Certidão de distribuição criminal (fls. 18/19). Folha de antecedentes (fls. 20/21). Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 22/23). Denúncia (fls. 34/37). Laudo Pericial da arma de fogo (fls. 56/59). Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (fls. 61/63). Defesa Preliminar (fls. 74/79). Recebimento da denúncia (fls. 84/85). Termo de audiência com oitiva de testemunhas policiais e interrogatório do réu (fls. 156/157). Alegações Finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 151/155). Alegações Finais, na forma de memoriais, da Defesa pugnando pela absolvição do réu; seja reconhecido o erro de tipo ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para o previsto no artigo 28, caput, da lei 11343/06 ou sejam aplicadas todas as causas atenuantes e de diminuição da pena, a exemplo, a primariedade, confissão e a menoridade (21 anos) (fls. 162/168).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar André disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu, que tinha as características de um suspeito de crime de roubo. Por isso, abordaram-no. Nada ilícito foi localizado, mas, o réu admitiu que possuía drogas e arma de fogo em sua casa. Assim, foram até a residência de Alan, e encontraram 1.690 pinos plásticos contendo cocaína (2.161g), 02 porções robustas de maconha (559g), uma arma de fogo municiada, calibre .22 com numeração suprimida e aproximadamente 32.000 eppendorfs vazios.

O policial militar Marcelo narrou que estavam em patrulhamento quando se depararam com dois indivíduos que demonstraram certo nervosíssimo. Seu parceiro reconheceu um dos indivíduos de nome Alan (ora réu). Alan afirmou que participou de um roubo a uma banca de jornal há 1 ano. Alan disse que armazenava drogas e uma arma de fogo em seu imóvel. Foram até o local e encontraram um revólver calibre .22 com numeração suprimida e municiado, bastante drogas (maconha e cocaína) e muitos eppendorfs vazios. No imóvel não tinha ninguém.

Interrogado, o réu Alan narrou que foi abordado pelos policiais que pediram para que ele os levasse até sua casa. Na sua casa realmente foi encontrada a arma, mas não tinha drogas. Os policiais disseram que tinham encontrado drogas, mas a pessoa dona da droga teria fugido. Assim, os policiais disseram para que ele assumisse a posse das drogas, senão eles "forjariam um assalto e mais drogas para ele". Na delegacia ficou assustado e confessou a posse das drogas. Comprou a arma de fogo na Praia Grande por R\$ 800,00. Nunca participou de roubo.

Passo à análise dos crimes imputados ao réu.

Do tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

A materialidade do crime de tráfico de drogas consubstancia-se no Auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), no Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10) e no Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (61/63).